

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084814-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ADRIANO HERINGER MATOS OLIVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXECUÇÃO FISCAL DO DÉBITO E PROTESTO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5084814-45.2024.4.02.5101

510014902457 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5084814-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ADRIANO HERINGER MATOS OLIVA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão prolatada nos autos originários, evento 24, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora objetiva que a Fazenda Nacional se abstenha de proceder à execução fiscal do débito ou de realizar o protesto.

Sustenta que *a presente Ação promovida tem por objetivo assegurar que o autor não sofra com atos de constrição de bens oriundos da eventual execução fiscal pela Fazenda Pública, fruto da indevida malha fina imputada a ele em relação ao não pagamento do imposto de renda do exercício de 2021. Aduz que recebeu uma indenização por danos morais e materiais fruto da morte do seu genitor há anos pretéritos. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização por morte, não incidindo o imposto de renda sobre o valor da indenização pago. Em relação aos danos materiais (pensão por morte do genitor), entende o Agravante a aplicação analógica do julgamento ADI 5422 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que o STF entende que a pensão alimentícia não deve incidir o referido imposto, sob pena de ocorrer a chamada bitributação, bem como por não haver acréscimo patrimonial aos rendimentos da pessoa alimentada.*

Passo a decidir.

VOTO

Assim fora proferida a decisão recorrida:

1. Tendo em vista a informação prestada pela União no sentido de que houve o recebimento de parcelas a título de pensão, ou seja, não isentas de imposto de renda, entendo ausente a probabilidade do direito, razão pela qual indefiro a tutela de urgência (art. 300, caput, CPC).

2. Indefero a alteração da distribuição do ônus probatório em virtude da ausência de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, § 1º, CPC).

3. Intimem-se, com prazo de 15 dias, parte autora e parte ré: para que digam se têm provas a produzir, devendo indicá-las objetivamente e precisar-lhes a finalidade, cientes de que o juízo aplicará a regra de distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, caput, CPC). Os requerimentos de prova serão indeferidos se: i) vagos ou genéricos; ii) a produção da prova for inútil (desnecessária, impertinente), meramente protelatória (arts. 77, 370, 443, CPC) ou impraticável (art. 464, § 1º, CPC). Prova documental suplementar deverá ser apresentada no mesmo prazo, aplicando-se a regra da preclusão. No silêncio das partes ou na hipótese de indeferimento dos requerimentos, dar-se-á a extinção do processo ou o julgamento antecipado do mérito (art. 354, 355, I, CPC).

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, em juízo perfunctório, típico das medidas de urgência, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que, assim como reconhecido pelo Juízo de origem, o caso nitidamente necessita de melhor elucidação.

Em sede de cognição sumária, não é possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Assim, faz-se necessária maior dilação probatória e a garantia do devido contraditório à Ré, devendo ser prestigiada a decisão do juízo *a quo* que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Nesse cenário, em que pesem os argumentos da recorrente, entendo ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada na forma do art. 300 do CPC, devendo ser mantida a decisão que indeferiu.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.